

- c) Se requiere el consentimiento de los dos tercios de los coautores. En defecto de acuerdo, el juez resolverá.
- d) Se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el juez resolverá.

RESPUESTA CORRECTA: D

5. ¿Qué son las obras colectivas, compuestas e independientes?

Conforme a los artículos 8 y 9 de la LPI:

- Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.
- Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a este correspondan y de su necesaria autorización.
- La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aunque se publique conjuntamente con otras.

A TENER EN CUENTA. Al igual que venimos haciendo en temas precedentes, y como consecuencia de la extensión del contenido de este tema, hemos llevado a cabo una selección de aquellos aspectos que, a nuestro entender, resultan más importantes, conjugando dicha creencia con cuestiones formuladas en convocatorias anteriores. Ello no evita la alusión a otros puntos no explícitamente referenciados en este temario, motivo por el que se recomienda el estudio de este tema con la legislación a la que hemos venido haciendo explícita referencia.

19. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Regulación de la defensa de la competencia

2340

La Constitución Española reconoce, a través de su artículo 38, la **libertad de empresa en el marco de la economía de mercado**.

En este sentido, y tal y como establece el preámbulo de la **Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia**: «(...) La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad».

Como vemos, en materia de defensa de la competencia habremos de estar a las disposiciones contenidas en la precitada Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia. Asimismo, también resulta aplicable en esta materia la **Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia**. Dicha ley fue publicada a tenor del pronunciamiento recogido en la **sentencia del Tribunal Constitucional n.º 208/1999, de 11 de noviembre, ECLI:ES:TC:1999:208**, que estipuló en su fallo que la materia «defensa de la competencia» no se halla atribuida expresamente al Estado por la Constitución. Por consiguiente, en la medida en que el conjunto de competencias atribuidas al Estado por la Constitución no lo impidan, podrá corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus propios estatutos.

Dentro del ámbito comunitario, el **Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, regula la política de competencia en el mercado interior en sus artículos 101 a 109**, que prohíben los acuerdos entre empresas que sean contrarios a la libre competencia.

Según las normas de competencia de la UE, las empresas tienen prohibido:

- Fijar precios o repartirse los mercados entre ellas.
- Abusar de su posición dominante en un mercado determinado para expulsar a sus competidores.
- Fusionarse, si eso las sitúa en una posición de control del mercado.

2350

Órganos de defensa de la competencia

1. **La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.** La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se creó como un **organismo público** dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con **autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones públicas y de los agentes del mercado**. Asimismo, está sometida al control parlamentario y judicial y se encuentra regulada en la **Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**.

CUESTIÓN

¿A través de qué órganos ejercerá sus funciones la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá sus funciones a través de los siguientes órganos de gobierno:

- a) El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- b) El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo será también de su consejo.

2. **Los órganos competentes en las comunidades autónomas:** artículo 13 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.
3. **El Consejo de ministros:** artículo 14 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.

Conductas prohibidas por la defensa de la competencia

2360

➤ Conductas colusorias

CUESTIÓN

¿En qué consisten las conductas colusorias?

Las conductas colusorias se encuentran recogidas en el art. 1 de la LDC y, de acuerdo con la definición prevista en el mismo, podemos conceptualizar las conductas colusorias o prohibidas como aquellas que consistan en un acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.

Conforme a lo anterior, podemos extraer que las conductas colusorias son de **cuatro tipos**:

- Acuerdos.
- Decisiones o recomendaciones colectivas.
- Prácticas concertadas.
- Prácticas conscientemente paralelas.

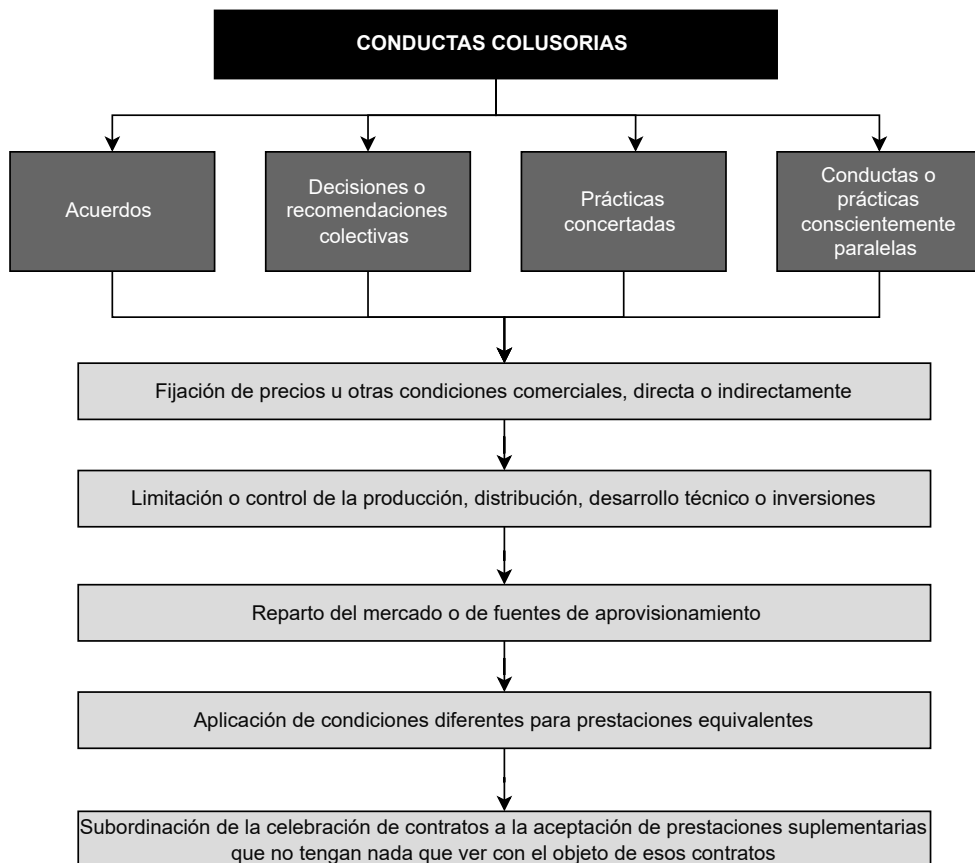
Los acuerdos también pueden ser contratos o partes de un contrato. Las decisiones o recomendaciones colectivas pueden ser las que toman asociaciones o fabricantes, o colegios de profesionales, por ejemplo.

Para que estos actos se consideren colusorios, deben producir una restricción, un impedimento o un falseamiento de la competencia en todo o en parte del mercado nacional. No es, por tanto, necesario que se llegue a producir el resultado de ese acto, sino que es suficiente con que se cree la posibilidad de que se produzca ese daño. Tampoco es importante la voluntad de las personas que provoquen esos actos, es decir, no importa si han hecho los actos a propósito o sin intención. Lo importante en este caso es la **posibilidad de causar el daño en términos de competencia**.

En el citado art. 1 de la LDC se establece una **enumeración sobre las conductas que se consideran prohibidas**, enumeración que es **ejemplo**, ya que también los similares a estas se incluirán en el artículo.

Quedan prohibidas:

- La fijación de precios u otras condiciones comerciales o de servicio, directa o indirectamente.
- La limitación o control de la producción, distribución, desarrollo técnico o inversiones.
- El reparto del mercado o de fuentes de aprovisionamiento.
- La aplicación de condiciones diferentes para prestaciones equivalentes, que haga que unos competidores estén en una situación ventajosa frente a otros competidores.
- La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no tengan nada que ver con el objeto de esos contratos.



Estas son las actuaciones colusorias en sí que están prohibidas. En caso de que se realicen, son nulos los acuerdos, decisiones y recomendaciones que estando prohibidos se realicen, si no cuentan con alguna de las causas de exención de la ley.

CUESTIONES

1. Una empresa del sector de distribución de productos electrónicos, en un intento de reducir costos, decide acordar con sus competidores un control de la producción y distribución de ciertos productos. Esto incluye la limitación de la cantidad de productos fabricados y distribuidos en el mercado. ¿Cómo se califica esta conducta?

- a) El acuerdo es válido si todas las empresas participantes logran reducir sus costos de forma eficiente.
- b) El acuerdo es nulo de pleno derecho, ya que limita la producción y distribución, restringiendo la competencia.
- c) El acuerdo es válido si las empresas argumentan que dicha práctica mejorará el mercado.
- d) El acuerdo es nulo de pleno derecho, pero puede ser exento si beneficia al consumidor final.

RESPUESTA CORRECTA: B

2. Una agrupación de empresas en el sector de la energía se pone de acuerdo para aplicar precios diferenciados a los clientes dependiendo de su volumen de consumo, con el objetivo de garantizar mejores precios a los clientes más grandes y perjudicar a los pequeños consumidores. Señale la respuesta correcta:

- a) La ley no prohíbe este tipo de acuerdos si existen beneficios para los consumidores más grandes.
- b) El acuerdo está prohibido si da lugar a condiciones desiguales para prestaciones equivalentes entre competidores.
- c) El acuerdo está permitido si las empresas justifican que es necesario para fomentar la competencia.
- d) El acuerdo está permitido si los consumidores más grandes no se ven perjudicados por los precios más bajos

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Abuso de situación dominante**

En la LDC también se determina la prohibición del abuso de la posición dominante como medio para proteger el derecho a la libre competencia. Así, el art. 2 del citado texto legal establece que queda prohibida la explotación abusiva por parte de una o varias empresas de su situación de dominio en todo o en parte del mercado nacional.

Con este artículo no se está prohibiendo los monopolios, ni las situaciones de dominio de varios empresarios. Lo que se prohíbe son los actos de abuso que pueden realizar los empresarios en virtud de la posición de mayor relevancia que tenga en el mercado.

De acuerdo con el art. 2 de la LDC, **el abuso podrá consistir, en particular, en:**

- a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.
- b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores.
- c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.
- d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
- e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio no guarden relación con el objeto de dichos contratos.

A TENER EN CUENTA. El contenido del artículo 2.2 de la Ley de Defensa de la Competencia ha sido **objeto de examen** en la primera convocatoria del año 2022.



➤ Falseamiento de la libre competencia por actos desleales

La LDC, a través de su art. 3, dispone que la **Comisión Nacional de la Competencia** o los **órganos competentes de las comunidades autónomas** conocerán en los términos que la presente ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que, por falsear la libre competencia, afecten al interés público.

2370

Las concentraciones empresariales en el derecho de defensa de la competencia

CUESTIÓN

¿En qué consisten las concentraciones empresariales?

Las concentraciones empresariales, también denominadas concentraciones económicas, son las que se producen cuando una empresa o varias modifican su control por la fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, por una adquisición de una empresa o de parte de ella por otra, o por la creación de una empresa en participación, y, en general, la adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando estas desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma.

Así pues, se entiende que se produce una concentración económica, cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas como consecuencia de:

- La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes.
- La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
- La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando estas desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma.

No se considerará concentración económica según el art. 7 de la LDC:

1. La redistribución de valores o activos entre empresas de un grupo.
2. La tenencia con carácter temporal de participaciones que hayan adquirido en una empresa para su reventa por parte de una entidad de crédito u otra entidad financiera o compañía de seguros, cuya actividad normal incluya la transacción y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre y cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha empresa o solo se ejerzan con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de la empresa o de sus activos o la realización de las participaciones, y siempre que dicha realización se produzca en el plazo de un año desde la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la Comisión Nacional de la Competencia podrá ampliar ese plazo previa solicitud cuando dichas entidades o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la realización en el plazo establecido.
3. Las operaciones realizadas por sociedades de participación financiera en el sentido del apartado 3 del artículo 5 de la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que adquieran con carácter temporal participaciones en otras empresas, siempre que los derechos de voto inherentes a las participaciones sólo sean ejercidos para mantener el pleno valor de tales inversiones y no para determinar el comportamiento competitivo de dichas empresas.
4. La adquisición de control por una persona en virtud de un mandato conferido por autoridad pública con arreglo a la normativa concursal.

Para el control de las concentraciones económicas, se atenderá a los contratos, a los derechos de propiedad o de uso de los activos de una empresa u otros medios que den la posibilidad de ejercer un control sobre la empresa (art. 7 de la LDC).

El procedimiento de control previsto en la presente ley se aplicará a las concentraciones económicas cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes:

- Que se adquiera o se incremente un 30 % del mercado relevante del producto o servicio en el ámbito nacional, o en un mercado geográfico determinado. Si bien, y aun cumpliendo la anterior previsión, **quedan exentas** de someterse al procedimiento de control si el volumen de negocios global en España de la sociedad adquirida o de los activos adquiridos en el último ejercicio contable no supere la cantidad de 10 millones de euros, siempre y cuando las partícipes no tengan una cuota individual o conjunta igual o superior al 50 por ciento en cualquiera de los mercados afectados, en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo.
- Que el volumen de los negocios supere en España la cantidad de 240 millones de euros si, por los menos, dos de los partícipes realizan en España un volumen superior a 60 millones de euros.

CUESTIONES

1. ¿Cómo se llevará a cabo el control de las operaciones de concentraciones económicas?

Las empresas deberán notificar, **antes de su ejecución**, a la Comisión Nacional de la Competencia el proyecto de la concentración, sin que puedan llevar a cabo de forma efectiva dicha concentración mientras no se haya autorizado por parte de la Comisión Nacional.

2. Una empresa ferroviaria planea un proyecto de concentración que incrementará su cuota en una cantidad superior al 30 por ciento del mercado ferroviario en el ámbito nacional, ya que la compañía que planea adquirir tiene un volumen de negocios global superior a los 10 millones de euros en nuestro país. Atendiendo a las normas relativas a la Ley de Defensa de la Competencia, ¿podrá llevarse a cabo la citada concentración?

- a) No, porque dicha concentración vulneraría las normas contenidas en la Ley de Defensa de la Competencia, al superar la empresa que se planea adquirir los 10 millones de euros.
- b) No, porque al superar la empresa ferroviaria el 30 por ciento de su mercado, si se llegara a llevar a cabo la concentración se estarían vulnerando las normas contenidas en la Ley de Defensa de la Competencia.
- c) No, porque se considera falseamiento de la libre competencia.
- d) No, deberá notificar dicha concentración a la Comisión Nacional de la Competencia de manera previa a su ejecución sin que pueda llevarla a cabo hasta que haya obtenido la autorización y sea ejecutiva, ya sea de forma expresa o tácita.

RESPUESTA CORRECTA: D

Para tomar la decisión, la Comisión Nacional de la Competencia sobre una concentración económica estará al art. 10 de la LDC, en el cual se establece que se valorarán una serie de elementos, que son:

- La estructura de los mercados relevantes.
- La posición en mercados de las empresas, su fuerza económica y financiera.
- La competencia de las empresas afectadas, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
- Las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados.
- Las barreras del mercado.
- La evolución de la oferta y la demanda de productos o servicios.
- El poder de negociación de la demanda y oferta y su capacidad para compensar la posición en el mercado de las empresas afectadas.
- Las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular, la contribución que la concentración pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o comercialización, así como a la competitividad empresarial, y la medida en que dichas eficiencias sean trasladadas a los consumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de una mayor o mejor oferta y de menores precios.

En cuanto a la notificación del art. 9 de la LDC a la que acabamos de hacer mención, se establece que están obligados a notificar:

- **Conjuntamente:** los que intervengan en una fusión, en la creación de una empresa en participación o en la adquisición del control conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
- **Individualmente:** la parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.

CUESTIÓN

¿Qué ocurrirá en el caso de que una concentración sujeta a control no hubiese sido notificada a la Comisión Nacional de la Competencia?

La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio, requerirá a las partes obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notificación en un plazo no superior a 20 días a contar desde la recepción del requerimiento.

A TENER EN CUENTA. No se aplicarán estos sistemas de control previstos en la ley a las concentraciones que estén dentro de la dimensión comunitaria, según determina el Reglamento 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, salvo que la concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el citado Reglamento.

Este procedimiento de control de las concentraciones económicas debe desarrollarse siguiendo los art. 55 y ss. de la LDC. (Se recomienda la lectura de los mismos).

Procedimientos en defensa de la competencia

2380

En la LDC se regulan **dos tipos de procedimientos**:

- a) Procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas.
- b) Procedimiento de control de concentraciones económicas.

➤ **Disposiciones comunes aplicables a ambos procedimientos**

A continuación, pasaremos a dar las notas que caracterizan reglamentariamente los referidos procedimientos, si bien, cabe hacer mención de una serie de **disposiciones comunes** aplicables a ambos procedimientos:

◆ **Plazo máximo de los procedimientos en defensa de la competencia (art. 36 de la LDC)**

A TENER EN CUENTA. El artículo 36 de la LDC ha sido modificado por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con entrada en vigor el 30/06/2023.

«1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de **veinticuatro meses** a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente.

2. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones será:

- a) De **un mes** en la primera fase, según lo previsto en el artículo 57, a contar desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- b) De **tres meses** en la segunda fase, según lo previsto en el artículo 58, a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase.
- c) De **quince días** en el caso de operaciones que cumplan las condiciones para utilizar el formulario abreviado, siempre y cuando se haya dirigido a la Dirección de Competencia, con carácter previo a la notificación, un borrador confidencial de formulario de notificación con el fin de aclarar los aspectos formales o sustantivos de la concentración.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo dispuesto en el artículo 60 será de quince días, contados desde la recepción de la correspondiente resolución dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. El plazo máximo para adoptar y notificar un Acuerdo del Consejo de Ministros en el procedimiento de control de concentraciones será de un mes, contado desde la resolución de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de elevar la operación al Consejo de Ministros.

5. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dicte y notifique la resolución sobre el recurso previsto en el artículo 47 contra las resoluciones y actos de la Dirección de Competencia será de tres meses.

6. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dicte y notifique la resolución relativa a la adopción de medidas cautelares prevista en el artículo 54 será de **tres meses desde la solicitud. La solicitud solo podrá entenderse desestimada por silencio negativo transcurrido el plazo máximo de tres meses.** Cuando la solicitud de medidas cautelares se presente antes de la incoación del expediente, el plazo máximo de tres meses comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de incoación.

7. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dicte y notifique la resolución sobre la adopción de medidas en el ámbito de los expedientes de vigilancia de obligaciones, resoluciones o acuerdos prevista en el artículo 41 será de tres meses desde la correspondiente propuesta de la Dirección de Competencia.

8. El **plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resuelva sobre la consulta previa** prevista en el artículo 55.2 será de un mes desde la recepción en forma de la misma».

El transcurso de los plazos máximos previstos podrá verse suspendido, por resolución motivada, en los casos del art. 37 de la LDC.

La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspenderá necesariamente la tramitación del procedimiento.

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes. En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, esta no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno en vía administrativa.

A TENER EN CUENTA. El contenido del artículo 36 de la Ley de Defensa de la Competencia ha sido objeto de examen en la primera convocatoria del año 2025.

CUESTIÓN

¿Cuál es el plazo máximo para dictar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia?

- a) 12 meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo.
- b) 18 meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo.
- c) 24 meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo.
- d) 6 meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo.

RESPUESTA CORRECTA: C

◆ Efectos del silencio administrativo

Los efectos del silencio administrativo (art. 38 de la LDC) varían según los plazos máximos arriba referidos:

A TENER EN CUENTA. El artículo 38 de la LDC ha sido modificado por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con entrada en vigor el 30/06/2023.

PROCEDIMIENTO/ TIPO DE RESOLUCIONES	PLAZO MÁXIMO PARA LA RESOLUCIÓN	EFFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia	24 meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente	CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones en la primera fase	1 mes a contar desde la recepción en forma de la notificación por la Comisión Nacional de la Competencia	ESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD SALVO: - Casos art. 38.2 de la LDC
Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el procedimiento de control de concentraciones en la segunda fase	3 meses a contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase	ESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD SALVO: - casos art. 38.3 de la LDC
Resolución de la persona titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la intervención del Consejo de Ministros	15 días , contados desde la recepción de la correspondiente resolución dictada en segunda fase por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia	INMEDIATA EJECUTIVIDAD DE LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA
Acuerdo del Consejo de Ministros en el procedimiento de control de concentraciones	1 mes , contado desde la resolución del Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital de elevar la operación al Consejo de Ministros	
Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el recurso contra las resoluciones y actos de la dirección de competencia	3 meses	DESESTIMACIÓN
Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia relativa a la adopción de medidas cautelares	3 meses desde la solicitud (cuando la solicitud de medidas cautelares se presentase antes de la incoación del expediente, el plazo comenzará a computarse desde la fecha del acuerdo de incoación)	
Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el marco de expedientes de vigilancia	3 meses desde la correspondiente propuesta de la Dirección de Competencia	

➤ Procedimiento sancionador en materia de conductas prohibidas

♦ Instrucción (arts. 49 y 50 de la LDC)

El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de Competencia, ya sea a iniciativa propia o del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o bien por denuncia. Cualquier persona física o jurídica, interesada o no, podrá formular denuncia de las conductas prohibidas. La Dirección de Competencia incoará expediente cuando se observen indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas y notificarán a los interesados el acuerdo de incoación, excepto lo previsto por la LDC.

Una vez incoados, practicará los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades.

A TENER EN CUENTA. El artículo 50 de la LDC ha sido modificado por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con entrada en vigor el 30/06/2023.

♦ Resolución (arts. 51 y ss. de la LDC)

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya practicadas ante la dirección de investigación en la fase de instrucción, así como la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones precisas para la formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el plazo para su realización.

- **Terminación convencional.** El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la dirección de investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento.
- **Resoluciones.** Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia **podrán declarar:**
 - a) La existencia de conductas prohibidas por LDC o por los artículos 101 o 102 del Tratado Funcionamiento de la Unión Europea.
 - b) La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia.
 - c) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas.

Asimismo, estas resoluciones **podrán contener:**

- a) La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo determinado.
- b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de comportamiento. En la elección entre condiciones estructurales o de com-

portamiento de eficacia equivalente se optará por la que resulte menos gravosa para la empresa en cuestión.

- c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.
- d) La imposición de multas.
- e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la LDC.
- f) Cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice la LDC.
- **Medidas cautelares.** Una vez incoado el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a propuesta o previo informe de la Dirección de Competencia, las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte. Las medidas cautelares estarán motivadas, serán proporcionadas, limitadas temporalmente y dirigidas a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte, sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. En el caso de procedimientos referidos a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará a la Red Europea de Competencia de la imposición de dichas medidas cautelares.

➤ **Procedimiento de control de concentraciones económicas**

Este procedimiento se iniciará una vez recibida en forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de notificación establecido reglamentariamente.

Con carácter previo a la presentación de la notificación, podrá formularse consulta a la Comisión Nacional de la Competencia sobre:

- a) Si una determinada operación es una concentración de las previstas en el artículo 7.
- b) Si una determinada concentración supera los umbrales mínimos de notificación obligatoria previstos en el artículo 8.

La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al notificante para que, en un plazo de 10 días, subsane cualquier falta de información o de documentos preceptivos y complete el formulario de notificación.

En caso de no producirse la subsanación dentro de plazo, se tendrá al notificante por desistido de su petición, pudiendo proceder la Comisión Nacional de la Competencia al archivo de las actuaciones.

CUESTIÓN

¿Cuándo podrá utilizarse el formulario abreviado?

- Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las partes de la operación por que ninguna de ellas realice actividades económicas en el mismo mercado geográfico y de producto de referencia o en mercados relacionados de modo ascendente o descendente dentro del proceso de producción y comercialización.
- Cuando la participación de las partes en los mercados, por su escasa importancia, no sea susceptible de afectar significativamente a la competencia, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

- Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias empresas o partes de empresa sobre la cual tiene ya el control conjunto.
- Cuando, tratándose de una empresa en participación, esta no ejerza ni haya previsto ejercer actividades dentro del territorio español o cuando dichas actividades sean marginales.

A TENER EN CUENTA. La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la presentación del formulario ordinario de notificación cuando, aun cumpliéndose las condiciones para utilizar el formulario abreviado, determine que es necesario para una investigación adecuada de los posibles problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento empezará a computar de nuevo desde la fecha de presentación del formulario ordinario.

♦ Instrucción y resolución de la primera fase

Una vez recibida la notificación, la dirección de investigación formará expediente y elaborará un informe de acuerdo con lo previsto en el art. 10, junto con una propuesta de resolución.

En base a ello, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia dictará resolución en primera fase, en la que podrá:

- Autorizar la concentración.
- Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados compromisos propuestos por los notificantes.
- Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando considere que la concentración puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado nacional.
- Acordar la remisión de la concentración a la Comisión Europea de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas y el archivo de la correspondiente notificación. En este caso, se notificará dicha remisión al notificante, indicándole que la competencia para adoptar una decisión sobre el asunto corresponde a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa comunitaria y que, por tanto, la operación no se puede beneficiar del silencio positivo.
- Acordar el archivo de las actuaciones.

♦ Instrucción y resolución de la segunda fase

La Dirección de Investigación elaborará una nota sucinta sobre la concentración que, una vez resueltos los aspectos confidenciales de la misma, será hecha pública y puesta en conocimiento de las personas físicas o jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el plazo de 10 días.

En el supuesto de que la concentración incida de forma significativa en el territorio de una comunidad autónoma, la dirección de investigación solicitará informe preceptivo, no

vinculante, a la comunidad autónoma afectada, a la que remitirá junto con la nota sucinta, copia de la notificación presentada, una vez resueltos los aspectos confidenciales de la misma, para emitir el informe en el plazo de 20 días.

Recibida la propuesta de resolución definitiva de la dirección de investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adoptará la decisión final mediante una resolución en la que podrá:

- Autorizar la concentración.
- Subordinar la autorización de la concentración al cumplimiento de determinados compromisos propuestos por los notificantes o condiciones.
- Prohibir la concentración.
- Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en LDC.

Régimen sancionador en defensa de la competencia

2390

El régimen sancionador en materia de defensa de la competencia se encuentra estipulado a lo largo del título V de la LDC.

CUESTIÓN

A efectos de las infracciones contempladas en la LDC, ¿quiénes podrán tener consideración de sujetos infractores?

Podrán ser sujetos infractores tanto las personas físicas como las personas jurídicas que realicen acciones u omisiones tipificadas como infracciones en el referido texto legal o, en el caso de empresas, sus sucesores legales o económicos. La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.

➤ **Tipos de infracciones y sanciones en materia de defensa de la competencia**

Señala el art. 62 de la LDC la clasificación de las infracciones en:

1. Leves.
2. Graves.
3. Muy graves.

CUESTIONES

1. Una empresa presenta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la notificación de una concentración económica varios meses después del plazo legal establecido. ¿Qué tipo de infracción estaría cometiendo?

- a) Infracción muy grave.
- b) Infracción grave.
- c) Infracción leve.
- d) No constituye infracción si la CNMC acepta la notificación.

RESPUESTA CORRECTA: C

2. Durante una inspección de la CNMC, una empresa se niega a presentar determinados documentos requeridos, alegando confidencialidad comercial. Esta negativa impide la verificación de datos relevantes. ¿Qué calificación tiene esta conducta?

- a) Es una infracción leve por omisión documental.
- b) Es una infracción grave por obstrucción a la labor de la CNMC.
- c) Es una infracción muy grave por falseamiento de la competencia.
- d) No se considera infracción si los documentos son confidenciales.

RESPUESTA CORRECTA: B

3. Una asociación de empresas del sector alimentario acuerda fijar precios mínimos para sus productos en todo el territorio nacional. ¿Qué tipo de infracción cometen?

- a) Infracción leve, ya que solo afecta a parte del mercado.
- b) Infracción grave, porque restringe parcialmente la competencia.
- c) Infracción muy grave, al tratarse de una conducta colusoria.
- d) No constituye infracción si mejora la comercialización de los productos.

RESPUESTA CORRECTA: C

Respecto de **las sanciones**, el art. 63 de la LDC prevé que los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la LDC, las siguientes sanciones para cada una de las infracciones declaradas:

1. Las infracciones leves con multa de hasta el 1 % del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
2. Las infracciones graves con multa de hasta el 5 % del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
3. Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios total mundial de sus miembros, salvo cuando en el mismo expediente se sancione tanto a empresas asociadas como a la asociación a la que pertenecen. En este caso, para la determinación del volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas no se computará el volumen de negocios total mundial de las empresas asociadas que hayan sido sancionadas en el mismo expediente.

Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en la conducta.

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.

En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios, las infracciones tipificadas en la presente ley serán sancionadas en los términos siguientes:

1. Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros.
2. Las infracciones graves con multa de 500.001 hasta 10 millones de euros.
3. Las infracciones muy graves con multa de más de 10 millones de euros.

A TENER EN CUENTA. En el artículo 64 de la LDC se recogen aquellos criterios que habrán de ser tenidos en cuenta para la determinación del importe de las sanciones. También en el art. 65 y 66 de la LDC podemos comprobar que existen situaciones en las que se faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a eximir a la empresa o a la persona física del pago de la multa si se cumplen las previsiones y requisitos recogidos en el precepto o, en su caso, proceder a la reducción del importe de la multa. Por otro lado, el art. 67 faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a imponer multas coercitivas.

➤ **Prescripción de las infracciones y sanciones en materia de defensa la competencia**

	MUY GRAVES	GRAVES	LEVES
INFRACCIONES	4 años	2 años	1 año
SANCIONES	4 años	2 años	1 año

CUESTIÓN

¿Cuándo comienza a contarse el plazo de prescripción de infracciones?

- a) El plazo de prescripción de infracciones se computará desde el día en que se hubiese cometido la infracción, o en el caso de infracciones continuadas desde que hayan cesado.
- b) El plazo de prescripción de infracciones se computará desde el día en que se hubiese cometido la infracción, o en el caso de infracciones continuadas desde el día de comisión de la primera conducta infractora.
- c) El plazo de prescripción de infracciones se computará desde el día en que se hubiese notificado la incoación del expediente.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

RESPUESTA CORRECTA: A

Compensación de los daños causados por prácticas restrictivas de la competencia

2400

La compensación de los daños causados por prácticas restrictivas de la competencia se encuentra prevista en los artículos 71 a 81 de la LDC.

Los infractores del derecho de la competencia serán responsables de los daños y perjuicios causados.

Cualquier **persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del derecho de la competencia, tendrá derecho** a reclamar al infractor y obtener su pleno resarcimiento ante la jurisdicción civil ordinaria.

El pleno resarcimiento consistirá en devolver a la persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del derecho de la competencia. Por tanto, dicho resarcimiento comprenderá el derecho a la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses.

Este resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio de indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.

➤ **Responsabilidad conjunta y solidaria**

Las empresas y asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, que hubieran infringido de forma conjunta el derecho de la competencia, responderán solidariamente del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado por la infracción (art. 73 de la LDC).

➤ **Plazo para el ejercicio de las acciones de daños**

La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones del derecho de la competencia **prescribirá a los 5 años**.

El **cómputo del plazo** se iniciará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:

- a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del derecho de la competencia.
- b) El perjuicio ocasionado por la citada infracción.
- c) La identidad del infractor.

El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra forma.

También se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia.

Las resoluciones firmes de las autoridades de la competentes o tribunales competentes haciendo contar la comisión de una infracción en esta materia, se considerarán irrefutables a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español.

➤ **Carga de la prueba de los daños y perjuicios**

La carga de la prueba le corresponderá a la parte demandante. Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios, pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños.

A TENER EN CUENTA. Se presume que las infracciones calificadas como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario.

➤ **Resolución extrajudicial en resarcimiento de los daños**

El derecho al resarcimiento de daños y perjuicios de la persona perjudicada que hubiera sido parte en un acuerdo extrajudicial se reducirá en la parte proporcional que el sujeto infractor con quien hubiera alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción del derecho de la competencia le ocasionó.

Los infractores con los que no se hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial no podrán exigir del infractor que hubiera sido parte en el acuerdo una contribución por la indemnización restante.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los coinfractores que no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial no pudieran pagar la indemnización restante, la persona perjudicada podrá reclamársela a aquel con quien celebró el acuerdo, salvo pacto en contrario.

CUESTIÓN

¿Tendrá efectos suspensivos la solución extrajudicial de controversias?

Los tribunales que conozcan de una acción de daños por infracciones del derecho de la competencia podrán suspender el procedimiento durante un máximo de dos años en caso de que las partes en el procedimiento estén intentando una vía de solución extrajudicial de la controversia relacionada con la citada pretensión.

➤ **Sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento**

El derecho al resarcimiento se referirá únicamente al sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no haya sido repercutido y le haya generado un daño.

En ningún caso el resarcimiento del daño emergente sufrido en cualquier nivel de la cadena podrá superar el perjuicio del sobrecoste a ese nivel.

El derecho al pleno resarcimiento también conllevará el derecho del perjudicado a reclamar y obtener una indemnización por lucro cesante como consecuencia de una repercusión total o parcial de los sobrecostes.

La prueba de los sobrecostes y su repercusión queda fijada en el art. 79 de la LDC.

Por último, el art. 80 de la LDC se ocupa de las acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles de la cadena de suministro.